

และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๗ ซึ่งมีเนื้อที่ติดต่อกันเป็นแปลงเดียวกันกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๕ ที่ถูกเวนคืนบางส่วน รวมเนื้อที่คงเหลืออยู่อีกจำนวน ๒ งาน ๒๖^๐/_{๑๐๐} ตารางวา ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถที่จะก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารส่วนที่ถูกเวนคืนได้ และเมื่อรวมระยะเวลาในการก่อสร้างและตกแต่งอาคารจนกว่าจะมีเด็กนักเรียนมาเรียนเหมือนเดิมต้องใช้เวลาพอสมควร จึงเห็นว่าระยะเวลาประมาณ ๒ ปี เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม จึงเห็นควรกำหนดค่าทดแทนความเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอีกจำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท

เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๓๐๙,๑๕๙ บาท (๒๑๓,๑๕๙+๙๖,๐๐๐ บาท) ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม^๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอให้จ่ายดอกเบี้ยนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จึงพิพากษาให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๓๐๙,๑๕๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาของจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๐/๒๕๕๕)

เมื่อที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมีที่ตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงและอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นที่มีความเจริญ สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือทำกิจการในเชิงพาณิชย์ได้ ประกอบกับราคาที่ดินติดทางหลวงบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินดังกล่าวมีราคาตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น ราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ควรมีราคาแตกต่างจากราคาที่ดินใกล้เคียงมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดียังเป็นที่ยาวไม่มีการพัฒนา จึงควรมีราคาลดหล่นลงมาตามสมควร การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๑๐,๕๐๐ บาท จึงยังไม่เหมาะสม

^๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๖

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น



และไม่เป็นธรรม สมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคา
ตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดิน เนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๖ ตารางวา ตำบลสันทรายน้อย
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘ (ถนนเชียงใหม่-
ดอยสะเก็ด) ลักษณะที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยม ด้านหน้าติดถนนยาว ๘๒ เมตร ช่วงแคบที่สุด
มีความลึก ๑๘.๑๐ เมตร ซึ่งถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ สายทางเลียบเมืองเชียงใหม่รอบนอก
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นจำนวนเนื้อที่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา ลี้จากแนวขอบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๘ (ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด) ๑๐ เมตร เป็นแนวยาวขนานไปกับขอบถนน
โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีอัตรา
ตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท เป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๑,๒๑๑,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
เห็นว่าการกำหนดราคาค่าทดแทนต่ำกว่าราคาที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซื้อมาในราคาตารางวาละ
๑๔,๐๗๕.๖๓ บาท และต่ำกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินที่มีสภาพ
และทำเลที่ตั้งเดียวกัน จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอเพิ่ม
ค่าทดแทนเป็นตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท และขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน
ทั้งหมดในราคาเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เห็นว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
มีสภาพที่ตั้งและมีการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการเวนคืนเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน
กับที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลงอื่น แต่ราคาที่กำหนดไม่เท่ากันหรือแตกต่างกันมาก จึงปรับราคา
ค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจากตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท
เท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้กำหนดค่าทดแทนที่ดิน
ที่เสียประโยชน์จากการเวนคืนหรือที่ดินที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จำกัด แต่ยังไม่ได้รับค่าทดแทน
ความเสียหาย โดยเพิ่มให้อีกร้อยละ ๓๐ เป็นตารางวาละ ๑๐,๔๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล
มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓)
และอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ร่วมกันชดเชยค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่
ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และขอให้ซื้อที่ดินส่วนที่เหลือ
จากการเวนคืนทั้งหมดในราคา ๔,๕๔๕,๐๐๐ บาท หากไม่ได้ก็ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกัน
ใช้เงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลืออันราคาลดลงเป็นเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาสภาพและที่ตั้งที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วเห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีที่ตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ (สายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด) การคมนาคมสะดวก อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นที่มีความเจริญ สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือทำกิจการในเชิงพาณิชย์ได้ ประกอบกับตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา อุตสาหกรรมฯ ได้พิจารณาเพิ่มค่าทดแทนให้แก่ผู้อุทธรณ์ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งมีที่ดินอยู่ในโซน เดียวกัน โดยให้เหตุผลว่าได้คำนึงถึงราคาที่ดินติดทางหลวงบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินที่ถูกเวนคืน ซึ่งมีราคาตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น ราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ควรมีราคาแตกต่างจากราคาที่ดินดังกล่าวมากนัก อย่างไรก็ตาม ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นที่ว่างยังไม่มีการพัฒนา จึงควรมีราคาลดหล่นลงมาตามสมควร การที่คณะกรรมการพิจารณาอุตสาหกรรมฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ในราคาตารางวาละ ๑๐,๔๐๐ บาท จึงยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เห็นควรกำหนดเงิน ค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท ที่ดิน ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา คิดเป็นเงิน ๒,๐๗๖,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับ เงินค่าทดแทนไปแล้ว ๑,๗๙๙,๒๐๐ บาท จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มอีก ๒๗๖,๘๐๐ บาท

สำหรับกรณีการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน อันมีราคาลดลงนั้น เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองภายหลังจากการเวนคืนเหลือเนื้อที่ ๓ งาน ๐๓ ตารางวา สภาพของที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยมหลายมุม ส่วนที่แคบที่สุดมีความกว้าง เพียง ๘.๑๐ เมตร ประกอบกับมีที่ตั้งอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของทางเลี้ยวเข้าทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๑ ซึ่งก่อสร้างใหม่ และอยู่ห่างจากทางแยกต่างระดับประมาณ ๕๐๐ เมตร จึงใช้ประโยชน์ได้อย่างจำกัด และแม้ว่าภายหลังการเวนคืนจะทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าว อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ สายทางเลียบเมืองเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอีกสาย ซึ่งทำให้ ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่เห็นได้ว่าการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีที่ตั้ง อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘ (สายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด) อยู่แล้ว เมื่อคำนึงถึงส่วนที่ ได้ประโยชน์และส่วนที่เสียประโยชน์แล้ว การเวนคืนดังกล่าวทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน เสียประโยชน์มากกว่า ที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวจึงมีราคาลดลง เห็นควรกำหนดค่าทดแทน ให้เฉพาะที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอีกร้อยละ ๓๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทน ที่ดินส่วนที่เหลืออันราคาลดลงตารางวาละ ๓,๖๐๐ บาท เมื่อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน มีเนื้อที่ ๓ งาน ๐๓ ตารางวา จึงเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันราคาลดลงจำนวน



๑,๐๙๐,๘๐๐ บาท เมื่อรวมกับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนอีกจำนวน ๒๗๖,๘๐๐ บาท จึงเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิได้รับเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นจำนวน ๑,๓๖๗,๖๐๐ บาท

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพิ่มอีก ๒๗๖,๘๐๐ บาท และจ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาตลาดลงจำนวน ๑,๐๙๐,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้น ๑,๓๖๗,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินร้อยละ ๑.๒๕ ต่อปี ของเงินจำนวน ๑,๓๖๗,๖๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๔ อันเป็นวันนำเงินค่าทดแทนไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๔๒/๒๕๕๖)

การกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนนั้นต้องพิจารณาถึงสภาพและทำเลของที่ดินประกอบด้วย โดยอาจนำเอาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแปลงอื่นมาเทียบเคียง แล้วพิจารณาปรับราคาค่าทดแทนให้เป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน เมื่อที่ดินซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินว่างเปล่ายังไม่มีการพัฒนา แม้ว่า จะติดกับคลองบางเขนซึ่งเป็นทางสาธารณะแต่ก็ไม่ได้มีการใช้คลองในการสัญจรดังเช่นทางสาธารณะ จึงถือว่ามิได้มีสภาพและทำเลที่ตั้งที่แตกต่างหรือดีกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่มีการพัฒนาแล้ว และมีถนนที่รถยนต์สัญจรไปมายังถนนสายหลักได้ ดังนั้น ค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่เหมาะสมและเป็นธรรมจึงควรเป็นตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท เช่นเดียวกับที่ดินข้างเคียงแปลงดังกล่าว การกำหนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตารางวาละ ๓๔,๘๐๐ บาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๙๐๔๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารคอนกรีตสามชั้น เลขที่ ๕/๕๘ ซึ่งถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดีรังสิตและสายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๑ สายแยกทางของกรุงเทพมหานครควบคุม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๒ (บึงกุ่ม) พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนบางส่วนจำนวน ๑๑ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนประมาณ ๑๓ ตารางวา สำหรับสิ่งปลูกสร้างเมื่อถูกเวนคืนแล้วถูกกำหนดให้รื้อถอนทั้งหมด โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเนื้อที่



๑๑ ตารางวา ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในอัตราตารางวาละ ๒๙,๐๐๐ บาท และเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการพักอาศัยให้อีกร้อยละ ๒๐ เป็นอัตราตารางวาละ ๓๔,๘๐๐ บาท ที่ดินถูกเวนคืนเบื้องต้น ๑๑ ตารางวา เป็นเงิน ๓๘๒,๘๐๐ บาท และกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น เป็นเงิน ๑,๙๓๔,๗๘๐ บาท ค่ารื้อถอนเป็นเงิน ๑๔๗,๐๒๒ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ๒,๐๘๑,๘๐๒ บาท กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้นำเงินไปฝากไว้กับธนาคารออมสิน สาขาดินแดง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจเงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับ จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกตารางวาละ ๓๕,๒๐๐ บาท ที่ดินถูกเวนคืนเบื้องต้น ๑๑ ตารางวา จึงคิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีขอเพิ่มเป็นเงิน ๓๘๗,๒๐๐ บาท และขอค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นอีก ๗๕๐,๐๐๐ บาท ค่ารื้อถอนอาคารเป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ค่าทดแทนการขนย้ายให้แก่ผู้เช่าเนื่องจากต้องออกจากอาคารที่เช่าก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาการเช่าจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนจำนวน ๑๓ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๙๑๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อครบกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับคำอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กำหนดค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ค่าทดแทนการขนย้ายให้แก่ผู้เช่าอาคารและค่าจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มพร้อมดอกเบี้ย ต่อมา ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า ที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนเมื่อทำการรังวัดและคำนวณเนื้อที่ใหม่แล้ว คิดเป็น ๑๒ ตารางวา และมีที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ๑๒ ตารางวา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการกำหนดค่าทดแทนคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ สามารถนำราคาของอสังหาริมทรัพย์แปลงหนึ่งมาอ้างอิงกำหนดค่าทดแทนให้กับอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนได้ โดยทำการเปรียบเทียบสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนกับอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงแล้วพิจารณาปรับราคาค่าทดแทนให้เป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีที่ดินข้างเคียงของผู้ฟ้องคดีคือที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่มีราคาเพียงตารางวาละ ๒๙,๐๐๐ บาท อยู่เกือบ ๒ เท่า ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ดินแปลงดังกล่าว จึงเป็นราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ สามารถนำมาอ้างอิงกับราคาที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ตามนัยคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ โดยพิจารณาเปรียบเทียบสภาพและที่ตั้งของที่ดินที่ถูกเวนคืนในแต่ละแปลงตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อราคาที่ดิน



ซึ่งเมื่อพิจารณาสภาพและที่ตั้งของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ ซึ่งมีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ยังไม่มีการพัฒนา ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีการพัฒนาแล้ว และมีถนนที่สามารถใช้รถยนต์สัญจรไปมายังถนนสายหลัก เช่น ถนนพหลโยธิน หรือถนนวิภาวดีรังสิต ได้ แม้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ จะติดคลองบางเขนซึ่งถือว่าติดทางสาธารณะก็ตาม แต่ในปัจจุบันประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณคลองบางเขนเองก็ได้ใช้คลองบางเขนในการสัญจรไปมาดังเช่นทางสาธารณะทั่วไป ดังนั้น ปัจจัยที่ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ติดทางสาธารณะจึงมิใช่ปัจจัยที่จะทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาต่ำกว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ แต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณาถึงความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าทดแทนที่ยังไม่เหมาะสม เมื่อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ มิได้มีสภาพและทำเลที่ตั้งแตกต่างหรือดีกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีในสาระสำคัญอันจะทำให้ได้รับเงินค่าทดแทนสูงกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่เหมาะสมและเป็นธรรมจึงควรเป็นตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท เช่นเดียวกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ และปรับเพิ่มค่าทดแทนตามสภาพการใช้ประโยชน์ให้อีกร้อยละ ๒๐ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย รวมเป็นค่าทดแทนตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนทั้งหมดจำนวน ๑๒ ตารางวา จึงเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้วจำนวน ๓๘๒,๘๐๐ บาท จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกจำนวน ๓๓๗,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับนับแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้วางเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีไว้กับธนาคารออมสิน สาขาดินแดง แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยนับถัดจากวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ จึงกำหนดให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

สำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนนั้น เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่ ๒๔ ตารางวา ถูกเวนคืนจำนวน ๑๒ ตารางวา คงเหลือที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนอยู่เพียง ๑๒ ตารางวา และไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่พักอาศัยได้ดังเช่นปกติทั่วไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือซื้อที่ดินส่วนที่เหลือได้ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง^๕

^๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ต้องเวนคืนที่ดินแปลงใดแต่เพียงบางส่วนถ้าเนื้อที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นน้อยกว่ายี่สิบห้าตารางวาหรือด้านหนึ่งด้านใดน้อยกว่าห้าวา และที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นมิได้ติดต่อกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน หากเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือซื้อที่ดินส่วนที่เหลือด้วย

ในกรณีที่มีการจัดซื้อที่ดินให้นามตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนรวมไปในหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีได้เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามกฎหมาย และไม่ปรากฏว่าหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีคำร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือแต่อย่างใด คำขอให้จัดซื้อที่ดินดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง^๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ อันเป็นคนละขั้นตอนกับการขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เห็นว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืน มีหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวในกระบวนการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามความจำเป็นแก่กรณี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงควรแจ้งสิทธิดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบไปพร้อมกับหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบอยู่แล้วว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีจำนวนไม่ถึงยี่สิบห้าตารางวา ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์ซึ่งมีคำขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนรวมอยู่ในคำขอทำอุทธรณ์ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ย่อมต้องทราบว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนโดยผิดหลงและไม่รู้ว่าต้องยื่นคำขอดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ควรต้องแจ้งหรือแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่อาจอ้างเหตุที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนไม่ถูกต้องมาปฏิเสธความรับผิดชอบได้ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำร้องขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนแล้วในวันที่ผู้ฟ้องคดี

^๙ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔

มาตรา ๒๕ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ ผู้ใดไม่พอใจในราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ วรรคสาม มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้น ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๗ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจำเป็นแก่กรณี

ถ้าคำขอหรือคำแถลงมีข้อบกพร่องหรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจหรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง



มีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องกระทำการจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ทำการซื้อที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีไม่ดำเนินการตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องกระทำการซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจำนวน ๑๒ ตารางวา ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยราคาที่ดินที่จัดซื้อจะต้องเป็นราคาเดียวกับราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๓๓๗,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๒ ตารางวา ในราคาเท่ากับราคาค่าทดแทนที่ดิน โดยให้ทำการจัดซื้อให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๗/๒๕๕๖)

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนเป็นที่ดินที่ถมแล้วระดับถนน ความเสียหายจากค่าถมดินจึงถือเป็นผลโดยตรงจากการเวนคืน การพิจารณาราคาเงินค่าทดแทนที่ดินแปลงดังกล่าวในอัตราราคาเท่ากับที่ดินแปลงที่เป็นที่ว่างยังไม่ถม จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตำบลลอเงิน (ท่าแร่) อำเภอ บางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ ไร่ ๐/๑๐ ตารางวา ซึ่งถูกเวนคืนบางส่วนเป็นจำนวนเนื้อที่ ๑๕๓ ตารางวา ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบึงกุ่ม เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติให้กำหนดค่าทดแทนที่ดิน โดยใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ โดยกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางละ ๕,๑๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๗๘๐,๓๐๐ บาท และกำหนดเงินค่าทดแทนไม่ย่นต้นเป็นเงิน ๑,๔๒๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๑,๗๒๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนตามจำนวนข้างต้นแล้ว แต่เห็นว่าไม่เป็นธรรม โดยอ้างว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีพัฒนาแล้ว โดยมีการถมดินระดับถนนต่างจากที่ดินบริเวณข้างเคียง อีกทั้งยังตั้งอยู่ในทำเลที่เจริญแล้ว มีมูลค่าในการพัฒนาทางธุรกิจ จึงมีหนังสืออุทธรณ์จำนวนเงิน



คำทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอเพิ่มเป็นตารางวาละ ๒๕,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองชั้นต้นปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากตารางวาละ ๕,๑๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๑,๕๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดียังคงไม่พอใจเนื่องจากเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้พิจารณาให้เงินค่าทดแทนในส่วนของการถมที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าทดแทนดินถมเป็นเงินจำนวน ๑๑๔,๔๖๓.๘๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสินนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามภาพถ่ายที่ดินที่ถูกเขตทางแปลงของผู้ฟ้องคดีซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถ่ายไว้ในช่วงเวลาที่ยดำเนินการเวนคืน เห็นได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ว่างถมแล้วระดับถนน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าหลังจากที่ดินถูกเวนคืนแล้วไม่มีการเข้าทำประโยชน์หรือปรับปรุงที่ดินอีกแต่อย่างใด นอกจากนี้ จากภาพถ่ายสภาพปัจจุบันของแปลงที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่ผู้ฟ้องคดีนำส่งตามคำสั่งศาลเห็นได้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีสภาพถมแล้วระดับถนน โดยมีการวางแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่สำหรับใช้ในการก่อสร้างทางพิเศษบนที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งการที่มีแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่วางอยู่บนที่ดินโดยไม่ทรุดเอียงย่อมแสดงให้เห็นได้ว่าที่ดินอัดแน่นแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักของแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่ได้ น่าเชื่อได้ว่าเกิดจากการทับถมมาเป็นเวลานานแล้ว อีกทั้ง จากการตรวจสอบสภาพที่ดินแปลงพิพาทโดยพนักงานคดีปกครองและคู่กรณีตามคำสั่งศาลเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ปรากฏว่า ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนเนื้อที่ ๒๔๗^๑/_{๑๐} ตารางวา มีสภาพถมแล้วระดับถนนเต็มพื้นที่ โดยมีน้ำท่วมขังจำนวนสองจุดเนื้อที่ประมาณ ๓ ตารางเมตร และ ๑ ตารางเมตร บริเวณด้านท้ายแปลงติดแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำ กรณีจึงน่าจะเชื่อได้ว่าในขณะที่มีการเวนคืนนั้น ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีสภาพเป็นที่ว่างถมแล้วระดับถนน ส่วนการที่แบบแสดงข้อมูลรายละเอียด สภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินที่ถูกเขตทางพิเศษรายของผู้ฟ้องคดีระบุว่าเป็นที่ว่างยังไม่ถมนั้น เป็นข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับภาพถ่ายที่ดินที่ถูกเขตทางของผู้ฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำขึ้น และการที่พื้นที่ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วนเนื้อที่ประมาณตารางวาเศษเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ได้ชี้แจงในขณะที่ไปตรวจสอบสภาพที่ดินว่า การที่ดินส่วนใหญ่มีสภาพถมแล้วระดับถนน ก็เนื่องจาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปรับเปลี่ยนเพื่อวางแท่งคอนกรีตสำหรับก่อสร้างทางพิเศษ นั้น เห็นว่า ที่ดินแปลงพิพาทได้ถมดินมาเป็นเวลานาน ที่ดินบางส่วนจึงอาจมีการยุบตัวลงต่ำกว่าที่ดิน บริเวณข้างเคียง ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อ้างว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นที่ว่างยังไม่ถม จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้

เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ว่างถมแล้ว โดยถม สูงกว่าที่ดินบริเวณข้างเคียงประมาณ ๑ เมตร เมื่อที่ดินถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑๕๓ ตารางวา รวมทั้ง ดินถมในที่ดินส่วนดังกล่าวด้วย จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากค่าดินถม อันเป็นผลโดยตรงจากการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงขอที่จะได้รับเงินค่าทดแทนอย่างเป็นธรรม ตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใช้บังคับในขณะที่เวนคืน จึงมีปัญหาค่าที่ดินที่ต้องพิจารณาว่า ค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ได้รวมค่าดินถมเข้าไว้ด้วยแล้วหรือไม่ เห็นว่า ตามตารางวิเคราะห์ คະແນນຸມພາບປັຈຈຸບັນຂອງແປງທີ່ດິນມາດຮາງນາດິດຄົນນຸມພາບເຈຣີຢູດີ ๑ ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดี มีด้านหนึ่งติดกับซอยดังกล่าวกำหนดลักษณะที่ดินแปลงมาตรฐานโดยพิจารณาจาก ๔ ปัจจัย ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ การใช้ประโยชน์ ถนนที่ดิน และการเข้าถึง โดยในส่วนของพัฒนา พื้นที่นั้น ระบุว่าเป็นที่ดินต่ำกว่าถนน แสดงให้เห็นว่าที่ดินแปลงมาตรฐานติดถนนซอยเจริญดี ๑ เป็นที่ว่างต่ำกว่าถนน ประกอบกับเอกสารการประเมินมูลค่าที่ดินแปลงมาตรฐานโดยวิธี ให้คะแนนคุณภาพปัจจัยถ่วงน้ำหนักมูลค่าที่ดินแปลงที่ดินมาตรฐานติดถนนซอยเจริญดี ๑ และมูลค่าตลาดที่ดินที่ถูกเวนคืนรับฟังได้ว่า ในการประเมินมูลค่าที่ดินจะพิจารณาเฉพาะปัจจัย ความลึกของแปลงที่ดินว่าเกินกว่าที่ดินแปลงมาตรฐานระยะ ๔๐ เมตร หรือไม่เท่านั้น โดยไม่ปรากฏการพิจารณาปัจจัยสภาพที่ดินว่าเป็นที่ดินถมแล้วหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าในการวินิจฉัยอุทธรณ์กำหนดเงินทดแทนที่ดินให้แก่ผู้อุทธรณ์รายอื่น ผู้ถูกฟ้องคดี ๒ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่มีสภาพเป็นที่ว่างถมแล้วเท่ากับที่ดินซึ่งเป็นที่ว่างยังไม่ถม กรณีจึงฟังได้ว่า การประเมินมูลค่าที่ดินของกรมธนารักษ์ การพิจารณาอุทธรณ์ เงินค่าทดแทนที่ดินของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้พิจารณา โดยรวมค่าดินถมเข้าไว้ด้วยตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้าง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้กำหนดเงินค่าทดแทนดินถมให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับเงินค่าทดแทนในส่วนที่ดินถมที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีสูงกว่าที่ดินแปลงข้างเคียงที่ยังไม่ถมประมาณ ๑ เมตร ซึ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนมีเนื้อที่ ๑๕๓ ตารางวา คิดเป็นปริมาตรดินที่ใช้ในการถมจำนวน ๖๑๒ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศ

กำหนดราคาดินถมที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ ณ แหล่งจำหน่ายไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม ลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๐ บาท เมื่อรวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วพอประมาณได้ว่าเป็นราคาราคา ลูกบาศก์เมตรละ ๑๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในส่วนที่ดินถมเป็นเงินจำนวน ๑๑๐,๑๖๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนตามจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินค่าทดแทนจำนวนข้างต้น นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ อันเป็นวันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๘/๒๕๕๖)

การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดีตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ แต่ประการเดียว โดยไม่ได้พิจารณาราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด และมีได้พิจารณาเปรียบเทียบสภาพและที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับที่ดินแปลงอื่นที่มีสภาพทำเลใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าออกที่ดิน ความกว้างของถนน ระยะห่างจากถนนหลัก หรือการใช้ประโยชน์ของที่ดิน นอกจากนี้ ยังเป็นการพิจารณากำหนดโดยรับฟังสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ย่อมเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เป็นเพียงหลักเกณฑ์ประการหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์อื่น ๆ ซึ่งข้อเท็จจริงตามคดีนี้ราคาประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินรายบล็อก โดยตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ กำหนดราคาประเมินที่ดินที่อยู่ห่างจากถนนในระยะ ๔๐ เมตร ราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่อยู่ห่างจากถนนมากกว่า ๔๐ เมตร ราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีอยู่ห่างจากถนนมากกว่า ๔๐ เมตร แต่เมื่อพิจารณาสภาพทำเลที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหญ่ อยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ไกลและมีทางเข้าออกไปยังถนนสาธารณะได้สะดวก การกำหนดค่าทดแทนจึงควรลดหลั่นจากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินที่อยู่ในระยะ ๔๐ เมตรดังกล่าว โดยราคาที่ลดหลั่นลงร้อยละ ๒๐ ถือเป็นค่าทดแทนที่มีความสอดคล้องกับสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินของผู้ฟ้องคดี



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๕๐ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน รูปที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทอดยาวจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยที่ดินด้านทิศตะวันออกติดถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนลาดยางกว้างประมาณ ๘ เมตร ส่วนตอนกลางที่ดินมีถนนสาธารณะกว้าง ๕ เมตร ตัดผ่านกลาง ต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนเชื่อมต่อสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนธิเบศร์ ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้านทิศตะวันตกอยู่ในแนวเขตเวนคืนบางส่วนเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนตามอัตราดังกล่าวแล้ว เป็นเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่พอใจในจำนวนเงินค่าทดแทน จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเป็นตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท โดยในระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีได้ไปดำเนินการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์และแบ่งแยกในนามเดิม หลังจากนั้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีติดถนนซอยสาธารณะเชื่อมกับถนนรัตนธิเบศร์ รถยนต์เข้า-ออกได้สะดวก จึงเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท แต่ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยอุทธรณ์ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ของกระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาค่าทดแทนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ของกระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้พิจารณากรณีมีที่ดินเหลือและได้ใช้ประโยชน์จากการเวนคืน โดยเห็นว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ถูกเวนคืนอยู่นอกระยะ ๔๐ เมตร จากถนน ที่ดินส่วนที่เหลือได้ประโยชน์จากการเวนคืน จึงมีมติให้ยื่นราคาตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนด คือ ตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ราคาค่าทดแทนที่ดินที่กำหนดให้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดี กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ทั้งหมดประกอบกัน และหากการเวนคืนนั้นทำให้ที่ดินที่เหลือมีราคาสูงขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็สามารถนำราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทนที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีได้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีและสังคม

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการกำหนดเงินค่าทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการนำราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดมาพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทน อีกทั้งในการพิจารณาสภาพและที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับสภาพและที่ตั้งของที่ดินแปลงอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้า-ออกที่ดิน ความกว้างของถนน ระยะห่างจากถนนหลัก และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน เนื่องจากหากพิจารณาสภาพและที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีสภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร สามารถใช้รถยนต์เข้า-ออกไปยังถนนรัตนวิบูลย์ได้ กับที่ดินของนาง อ. ซึ่งเป็นที่ดินแปลงที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ที่ตั้งไม่ติดทางสาธารณะ และการเข้า-ออกที่ดินใช้ทางเดินเท้าคันสวนเป็นทางเข้า-ออกจากที่ดินสู่ทางสาธารณะ กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีสภาพและที่ตั้งที่ดินดีกว่าที่ดินของนาง อ. อย่างมาก แต่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กลับกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงในราคาเท่ากัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าว กลับระบุว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งไม่ตรงกับสภาพที่แท้จริงของที่ดิน กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดตามที่มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กำหนดไว้ ประกอบกับในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ของกระทรวงคมนาคม ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ดังกล่าวได้พิเคราะห์ว่าเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีควรมีราคาตารางวาละเท่าใด และการที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนได้รับประโยชน์จากการเวนคืนนั้น ได้รับประโยชน์เพิ่มอย่างไร เมื่อนำมาหักกลบลบกันแล้วผู้ฟ้องคดีควรได้รับค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีและสังคมเท่าใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้กับผู้ฟ้องคดีเหมาะสมและ



เป็นกรรมแล้ว จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนที่ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กำหนดเช่นเดียวกัน

สำหรับประเด็นว่าเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีควรเป็นเท่าใดนั้น เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏหลักฐานว่า ในบริเวณใกล้เคียงที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีการซื้อขายที่ดินกันตามปกติในท้องตลาดในวันหรือก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา หรือไม่ กรณีจึงต้องพิจารณาค่าทดแทนจากปัจจัยอื่น ๆ ตามที่มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กำหนด ดังนั้น เมื่อที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีอยู่ทางด้านทิศตะวันตกจากถนนกลางที่ดิน ซึ่งที่ดินส่วนนี้เมื่อหักถนนดังกล่าวออกแล้วคงเหลือเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๓๔^๔/_{๑๐} ตารางวา และส่วนที่ถูกเวนคืนอยู่ห่างจากถนนกลางที่ดินมากกว่า ๔๐ เมตร ซึ่งตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดราคาประเมินที่ดินติดขอบรถยนต์เข้าได้ระยะ ๔๐ เมตร ตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนนอกระยะ ๔๐ เมตร ตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ประกอบกับคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้กับที่ดินของนาง อ. แปลงที่อยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนของที่ดินที่อยู่ในระยะ ๔๐ เมตร กำหนดให้ตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินที่อยู่นอกระยะ ๔๐ เมตร กำหนดให้ตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อนำมาพิจารณาเทียบเคียงกับสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วจะเห็นได้ว่า แม้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ถูกเวนคืนจะอยู่นอกระยะ ๔๐ เมตร จากถนนซอยก็ตาม แต่ราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีก็ควรมีราคาต่ำกว่าตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท มากนัก เนื่องจากราคาประเมินทุนทรัพย์ เป็นเพียงหลักเกณฑ์หนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่นำมากำหนดค่าทดแทนให้กับผู้ถูกเวนคืนตามโครงการนี้ เป็นการประเมินรายบล็อก มิใช่การประเมินรายแปลงหรือเฉพาะแปลง ราคาประเมินทุนทรัพย์ ดังกล่าว จึงยังมิได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ของที่ดินที่ถูกเวนคืน ดังนั้น การกำหนดค่าทดแทนจึงควรลดหลั่นจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินที่อยู่ในระยะ ๔๐ เมตร ด้วย ราคาค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกระทรวงมหาดไทย ได้วินิจฉัยเพิ่มให้กับผู้ฟ้องคดีเป็นราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท ซึ่งลดหลั่นจากราคา ๑๕,๐๐๐ บาท ลงร้อยละ ๒๐ จึงเป็นการพิจารณาจากสภาพของที่ดินการใช้ประโยชน์ รวมถึงเปรียบเทียบสภาพที่ดินของที่ดินแปลงอื่นที่มีสภาพทำเลใกล้เคียงก่อนที่จะเพิ่มค่าทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่มีความสอดคล้องกับสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว

สำหรับปัญหาว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีราคาสูงขึ้น จะต้องนำราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทนหรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่า แม้จะยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณกรณีที่ดินมีราคาสูงขึ้น ตามความในมาตรา ๒๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ก็ตาม แต่เนื่องจากกฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะให้นำราคาที่ที่ดินที่สูงขึ้นมาหักออกจากค่าทดแทน เพื่อความเป็นธรรมแก่สังคม ศาลจึงมีอำนาจนำราคาที่สูงขึ้นนั้นมาหักออกจากเงินค่าทดแทนได้ โดยจะต้องพิจารณาในส่วนของการเสียหายอื่น ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการถูกเวนคืนประกอบด้วย ดังนั้น เมื่อตามรายงานการพิจารณากำหนดค่าทดแทนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ของกระทรวงคมนาคม ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดค่าทดแทนให้กับผู้ถูกเวนคืนรายอื่น ที่มีที่ดินซึ่งเดิมเป็นที่ดินไม่ติดถนนสาธารณะ การคมนาคมใช้ทางน้ำ โดยภายหลังการเวนคืน ที่ดินที่เหลือไม่ได้ประโยชน์จากการเวนคืนราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินที่ได้ประโยชน์ จากการเวนคืนกำหนดราคาตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท จึงเห็นได้ว่า แม้ที่ดินก่อนการเวนคืน จะไม่ติดถนนสาธารณะ แต่หากภายหลังการเวนคืนที่ดินดังกล่าวอยู่ติดกับถนนที่สร้างใหม่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ก็พิจารณาลดค่าทดแทนจากการที่ดินได้ประโยชน์จากการเวนคืน ลงเพียงประมาณร้อยละ ๒๐ ของค่าทดแทนที่ดินที่กำหนดให้ ดังนั้น เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเดิมติดถนนสาธารณะอยู่แล้ว และสามารถใช้รถยนต์เข้า-ออกไปยังถนนรัตนวิเชียร์ได้สะดวก การได้ประโยชน์จากการมีถนนตัดใหม่ย่อมไม่ได้มีมากไปกว่าที่ดินบริเวณติดคลองแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว จากเดิมที่ผู้ฟ้องคดีใช้ในการทำสวน แต่ภายหลังการเวนคืน สภาพที่ดินถูกแบ่งออกเป็น ๒ แปลง แปลงละ ๑ ไร่เศษ ที่ดินจึงมีสภาพ ไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ในการทำสวนเช่นสภาพที่ดินเดิมก่อนการเวนคืน และเมื่อพิจารณา ประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีภายหลังถูกเวนคืนแล้ว จึงเห็นว่าเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแล้ว ไม่สมควรลดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีลงอีก ดังนั้น เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๗ ตารางวา หรือ ๗๐๗ ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทน ๘,๔๘๔,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้วจำนวน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท จึงคงเหลือ เงินค่าทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๔,๗๐๔,๐๐๐ บาท

สำหรับดอกเบี้ยจากเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้ เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับผู้ฟ้องคดีโดยชัดแจ้ง แต่ได้มีการ ทำสัญญารับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนฯ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๐ โดยมี ข้อตกลงจ่ายเงินงวดที่ ๑ เมื่อผู้รับเงินค่าทดแทนได้นำโฉนดที่ดินไปยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับเงินค่าทดแทนได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือ



สิทธิครอบครองในที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะจ่ายเงินค่าทดแทนไม่ยืantanให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว จึงถือได้ว่า สัญญารับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนดังกล่าว เป็นสัญญาซื้อขายที่ดิน ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๐^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ และ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินเมื่อใด กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ อันเป็นวันครบกำหนด ๑๒๐ วัน ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๔,๗๐๔,๐๐๐ บาท ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสิน ตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นับแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๔,๗๐๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ ของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๐/๒๕๕๖)

เมื่อในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ มีเพียงที่ดินที่มีสภาพแตกต่างกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีและมีได้ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันเท่านั้น ที่มีการซื้อขาย จึงเป็นกรณีที่ไม่ปรากฏว่ามีราคาซื้อขายที่ดินกันตามปกติ

^{๑๑-๑๒} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๐ ในระหว่างใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากเจ้าหน้าที่มีอำนาจตกลงซื้อขาย และกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินการจัดซื้อและจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อไป แต่จะให้ราคาหรือค่าทดแทน อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเกินกว่าราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการตามมาตรา ๙ กำหนดไว้ไม่ได้

ในกรณีที่สามารถตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืนตามวรรคหนึ่งได้ แต่ไม่อาจตกลงกันได้ในเรื่อง จำนวนเงินค่าทดแทน หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะขอรับเงินค่าทดแทนตามราคาเบื้องต้น ที่คณะกรรมการตามมาตรา ๙ กำหนดไว้ไปก่อน โดยสงวนสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ ก็ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำสัญญา โดยมีเงื่อนไขดังกล่าว แล้วจ่ายค่าทดแทนไปก่อนได้

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันได้ตามมาตรา ๑๐ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขาย



ในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน การที่หน่วยงานทางปกครองกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๙ ตำบลบางขุนทอง (บ้านจีน) อำเภอบางกรวย (บางใหญ่) จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๑ ไร่ สภาพที่ดินเป็นที่สวนติดคลองบางนายไพร สิ่งปลูกสร้างมีสภาพเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง เนื้อที่ ๖๕.๗๕ ตารางเมตร การเข้าออกติดทางเดินเท้าปูด้วยแผ่นคอนกรีตและคันดินออกสู่ทางลาดยางประมาณ ๕๓๐ เมตร ต่อมา ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกเวนคืนบางส่วนเนื้อที่ ๒๙๐ ตารางวา ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นแนวทางในการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน โดยกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ในราคาตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท ที่ดินถูกเวนคืน ๒๙๐ ตารางวา เป็นเงิน ๗๓๓,๕๗๕ บาท เงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๔๒๐,๖๖๑ บาท ค่ารั้วและขนย้ายทรัพย์สินเป็นเงิน ๑๖,๒๙๐ บาท และเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นเป็นเงิน ๑๔๐,๙๖๙ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่พอใจเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงได้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่า ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการซื้อขายกันในวันหรือก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาของที่ดินกลุ่มนี้หรือใกล้เคียงที่มีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ และราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาเพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ที่มีราคาต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ จึงเห็นควรนำเอาราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสภาพที่ดินเป็นที่สวนและที่พักอาศัยอยู่ติดคลองบางนายไพร ราคาค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ราคาตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท จึงเหมาะสมแล้ว ส่วนเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ค่ารั้วและขนย้ายทรัพย์สิน และค่าเช่าบ้านระหว่างปลูกสร้างใหม่ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดให้โดยวิธีถอดแบบโดยคำนึงถึงสภาพและทำเลที่ตั้งของอาคาร ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง การหักค่าเสื่อมตามสภาพประเภทและอายุของอาคาร ค่าอำนวยความสะดวก ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร ค่าภาษี (Factor F) เพิ่มขึ้น และคิดค่ารั้วถอน ค่าขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และกำหนดค่ารั้วและขนย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๑๖,๒๙๐ บาท จึงเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว ส่วนค่าเช่าบ้าน



ระหว่างปลูกสร้างบ้านใหม่นั้น เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีเวลามากพอที่จะไปหาที่อยู่ใหม่ได้ก่อนที่จะทำการรื้อถอนบ้านหลังเดิม จึงไม่กำหนดค่าทดแทนในส่วนนี้ให้ ต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นผลให้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโอนไปเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวงชนบท (กรมโยธาธิการและผังเมือง เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๑,๓๙๓,๔๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๒๙,๔๔๗.๙๖ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ มีการซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๒๔ ตำบลบางขุนกอง (บางรวนบกฝั่งใต้) อำเภอบางกรวย (บางใหญ่) จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๗,๓๙๓.๗๑ บาท ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินในกลุ่มที่ ๒ สภาพที่ดินเป็นที่สวน ติดทางลูกรังที่ยังไม่ได้แบ่งหักและที่แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว รถยนต์เข้า-ออกได้ และตั้งอยู่ห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปทางทิศตะวันตก ๑,๐๖๑ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้กับที่ดินแปลงดังกล่าว ในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ในขณะที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นที่ดินในกลุ่มที่ ๔ สภาพที่ดินเป็นที่สวนและที่พักอาศัย ติดคลองบางนายไกร รถยนต์เข้า-ออกไม่ได้ การเข้าออกต้องใช้ทางเดินเท้า จึงเห็นได้ว่า สภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับที่ดินตามโฉนดที่ดินที่มีการซื้อขายดังกล่าว มีสภาพที่ดินที่แตกต่างกัน และมีได้ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน กรณีจึงไม่นำราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้นำราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา จึงชอบด้วยมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในราคาตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และเป็นธรรมแล้ว



ส่วนกรณีที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนนั้น เมื่อภายหลังการเวนคืน ที่ดินส่วนที่เหลือฝั่งติดคลองบางนายไกร เนื้อที่ประมาณ ๑๑๐ ตารางวา ได้เปลี่ยนรูปเป็นสามเหลี่ยม มีสภาพการใช้ที่ดินส่วนที่เหลือลดลง ประกอบกับหากผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ต้องปลูกสร้างอยู่ตรงคอสะพานข้ามคลองบางนายไกร อันเป็นแหล่งก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียง ที่ดินส่วนที่เหลือจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้อยู่อาศัยอีกต่อไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วย ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นเงินค่าทดแทนคนละส่วนกันกับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้กำหนดเงินค่าทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็มิได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อขอให้กำหนดเงินค่าทดแทนในส่วนนี้เพิ่มเติมแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลงนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำเป็นต้องชำระเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

สำหรับการกำหนดเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีการถอดแบบ และใช้ค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่กำหนดโดยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ของเดือนมีนาคม ๒๕๓๙ ที่มีค่า K เท่ากับร้อยละ ๑.๐๔๔ มีใช้ค่า K ของเดือนมิถุนายน ๒๕๔๐ อันเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและเป็นธรรมตามมาตรา ๑๘^๓

^๓ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๘ เงินค่าทดแทนนั้น ให้กำหนดให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินที่ต้องเวนคืน

(๒) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนไม่ได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือได้ปลูกสร้างขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

(๓) ผู้เช่าที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในที่ดินที่ต้องเวนคืน แต่การเช่านั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือซึ่งได้ทำไว้ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือได้ทำขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และการเช่านั้นยังมิได้ระงับไปในวันที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าครอบครองที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว แต่เงินค่าทดแทนในการเช่านี้พึงกำหนดให้เฉพาะที่ผู้เช่าได้เสียหายจริงโดยเหตุที่ต้องออกจากที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวก่อนสัญญาเช่าจะจบ

(๔) เจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖

(๕) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้น ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ แต่ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งจำต้องรื้อถอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไปเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน เงินค่าทดแทนตาม (๕) นี้พึงกำหนดให้เฉพาะค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย และค่าปลูกสร้างใหม่เท่านั้น



แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ และเมื่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของเดือนมิถุนายน ๒๕๔๐ มีค่า K เท่ากับร้อยละ ๑.๐๕๔ การกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมที่คำนวณไว้เป็นเงินจำนวน ๒๒,๔๗๘.๕๑ บาท

ส่วนการกำหนดเงินค่าทดแทนการรื้อและขนย้ายทรัพย์สินนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดเงินค่าทดแทนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สิน รวมทั้งค่าแรงงานกรรมกรขนของให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามหลักเกณฑ์ขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ อันเป็นราคาที่หน่วยงานราชการและกระทรวงคมนาคมใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าทดแทนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สิน และถือเป็นราคามาตรฐานที่เชื่อถือได้ การกำหนดเงินค่าทดแทนการรื้อและขนย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินจำนวน ๑๖,๒๙๐ บาท จึงเป็นเงินค่าทดแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และเป็นธรรมตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ

สำหรับการกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์เมื่อได้วินิจฉัยไว้ในตอนต้นแล้วว่า ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีสภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องย้ายออกจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อไปหาที่อยู่อาศัยแห่งอื่น โดยหากผู้ฟ้องคดีทั้งสองปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ตามแบบเดิมซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง เนื้อที่อาคาร ๖๕.๗๕ ตารางเมตร จะสามารถหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่และปลูกสร้างให้แล้วเสร็จดังเดิมได้ภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือน โดยในระหว่างการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อไปปลูกสร้างในที่ดินแห่งอื่น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจพักอาศัยอยู่ในบ้านได้อีกต่อไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงได้รับความเสียหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่เริ่มทำการรื้อถอนจนแล้วเสร็จ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้จ่ายเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็น ๒ งวด โดยงวดแรกจะจ่ายให้เมื่อรื้อโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ร้องขอรับเงินค่าทดแทน ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องชำระเงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์จากเดิมหกเดือนเพิ่มขึ้นอีกสามเดือนรวมเป็นเก้าเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อันได้แก่ ค่าเช่าบ้านเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท จึงจะเป็นราคาค่าทดแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๒๒,๔๗๘.๕๑ บาท และชำระเงินค่าทดแทนความเสียหาย

(๖) บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทาง วางท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ สายไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกันผ่านที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีนี้บุคคลเช่นนั้นได้จ่ายค่าทดแทนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดินที่ต้องเวนคืนแล้ว

